KARINE OLIVIA PERMANA - 2024071025
KEREN SANDRA SUDARTA - 2024071031

Week 04 Assignment — Cybercrime Case Analysis (Studi Kasus Project)

Judul Kasus: Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Phishing dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Perbankan Digital di Indonesia

PART A • FACTS

Analisis awal dalam insiden siber mengharuskan pemisahan informasi yang jelas antara fakta yang diketahui, asumsi, dan hal-hal yang belum diketahui.

- **Facts:** Nasabah menerima pesan elektronik berupa tautan yang menyerupai antarmuka resmi bank. Nasabah mengklik tautan dan memasukkan data kredensial (username, password, dan kode OTP). Terdapat catatan transaksi transfer dana keluar dari rekening nasabah ke rekening yang tidak dikenal.
- **Assumptions:** Terdapat anggapan bahwa pemilik rekening penerima dana adalah pelaku penipuan utama (*scammer*).
- **Unknowns:** Identitas asli manusia di balik serangan (*attribution*) dan lokasi fisik pelaku pengakses sistem belum diketahui pasti. Akun, *IP address*, atau rekening tidak otomatis sama dengan identitas manusia tertentu.
- **Short Timeline:**
    1. Nasabah menerima pesan *phishing*.
    2. Nasabah memasukkan *personal data* pada situs palsu.
    3. Pelaku menerima kredensial nasabah.
    4. *Login log* menunjukkan akses pada aplikasi perbankan digital nasabah dari perangkat yang berbeda.
    5. Transaksi transfer dana dieksekusi.

PART B • ACTOR

- **Threat Actor:** *Cybercriminal* eksternal dengan motivasi utama *financial gain* melalui taktik rekayasa sosial (*social engineering*).

- **Access + Authority:** Pelaku tidak memiliki hak (*unauthorized*) untuk mengakses sistem perbankan nasabah tersebut. Meskipun kredensial yang digunakan valid (karena didapat dari *phishing*), pelaku tetap tidak memiliki dasar otoritas atau izin yang sah (*access right*) atas akun tersebut.
- **Alleged Conduct:** Melakukan tipu muslihat (*deception*), mengakses sistem secara melawan hukum (*unauthorized access*), serta memperoleh dan menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum.

PART C • LAW

Tindak pidana phishing adalah penipuan digital untuk mendapatkan data nasabah, misalnya username, password, PIN, OTP, atau nomor rekening, dengan menggunakan tautan, situs, email, dan pesan palsu yang mengatasnamakan bank.

Dasar hukum :

- UU ITE Pasal 30 : akses tanpa hak ke sistem elektronik atau akun nasabah.
- UU ITE Pasal 35 : manipulasi atau pembuatan informasi elektronik seakan-akan asli, misalnya website bank palsu.
- UU ITE Pasal 28 ayat (1) : penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
- UU PDP No. 27 Tahun 2022 : pengambilan, penggunaan, atau penyebaran data pribadi tanpa hak.
- KUHP : dapat dikaitkan dengan tindak pidana penipuan.

Bukti utama : chat/email phishing, tautan atau situs palsu, log transaksi, mutasi rekening, rekening penampung, keterangan korban dan ahli digital forensik.

Gap : istilah phishing belum diatur secara khusus, sehingga penegak hukum perlu menggabungkan UU ITE, UU PDP, dan ketentuan penipuan sesuai fakta kasus.

PART D • RESPONSIBILITY

Pelaku phishing bertanggung jawab pidana karena telah melakukan penipuan, mengambil data pribadi korban tanpa hak, dan menggunakan data tersebut untuk mengakses atau menguran rekening.

Bank bertanggung jawab jika terbukti lalai, misalnya sistem keamanannya lemah, gagal mendeteksi transaksi tidak wajar, terlambat memblokir rekening, atau terjadi kebocoran data. POJK No. 22 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya.

Nasabah wajib menjaga PIN, password, dan OTP serta tidak membuka tautan yang terlihat mencurigakan. Namun, kelalaian nasabah tidak otomatis membebaskan bank apabila bank juga terbukti lalai.

Tindakan korektif:

- Nasabah segera melapor dan memblokir rekening.
- Bank menahan transaksi mencurigakan, melacak aliran dana, dan menyimpan bukti digital.
- Pelaku dilaporkan kepada kepolisian.
- Bank meningkatkan edukasi phishing, autentikasi berlapis, dan sistem deteksi transaksi mencurigakan.